

2-3. 연차 휴가일수 운영 부적정

가. 관계 법령·규정 및 판단 기준

- 한국농촌경제연구원(이하 ‘연구원’이라 함.) 「복무규정」 제20조(연차 휴가일수) 제1항에서 1년 미만 근무한 자 또는 1년 이상 근무자 중 8할 미만 출근한 자에게는 근무한 월수를 연차 휴가일수로 규정하고, 제20조2의(연차휴가의 저축) 제1항에서는 사용하지 않은 당해연도의 연차휴가 일수를 그 해의 말일을 기준으로 다음해에 이월·저축하여 사용할 수 있다고 규정하고 있으며, 제2항에서는 이월·저축된 연차휴가는 5년 이내에 사용할 수 있으며, 사용하지 않거나 퇴직시까지 미사용한 저축 연차휴가는 소멸하되, 휴직 등으로 사용하지 못한 이월·저축된 연차휴가는 소멸되지 않고 복직 당해연도로 이월하여 사용할 수 있다고 규정하고 있다.
- 또한, 연구원 「인사관리규정」 제26조(휴직)에서 국내 및 해외에서 박사학위 취득을 목적으로 휴직을 신청할 수 있으며, 제27조(휴직기간) 휴직기간은 최대 5년을 초과할 수 없다고 규정하고, 근속기간에는 포함하지 않는 것으로 하여 운영하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

- 연구원은 2020년 1월부터 2021년 10월까지 상기 박사학위 취득 목적으로 휴직 후 복직한 직원은 4명이며, 해당 직원에게 복직한 당해연도에 아래와 같이 연차 휴가일수를 부여하여 연차휴가를 사용하였다.

대상	인사발령	휴직기간	연차부여일수	이월연차일수	연차사용일수	비고
○○○	○○○○.0.0.자 복직	○○○○.0.0.~○○○○.0.00.	00	00	00000	-
○○○	○○○○.0.0.자 복직	○○○○.0.0.~○○○○.0.00.	00	00	00000	-
○○○	○○○○.0.0.자 복직	○○○○.0.0.~○○○○.0.00.	00	00	00000	당해연차 미반영
○○○	○○○○.0.0.자 복직	○○○○.0.0.~○○○○.0.00.	00	00	00000	당해연차 과다
			00	00	00000	이월연차 오류

- 그런데 위 복직자의 연차일수를 살펴보면 2명에 대해서는 복무규정에 따라 연차일수를 적정하게 부여하였으나, 2명의 직원에게는 연차일수 산정에 오류(미반영, 과다)가 있었으며, 특히 2020년에 복직한 직원의 경우 복직한 당해년도에 연차일수를 과다하게 산정하여 2021년에 이월된 연차일수가 복무규정과 다르게 과다하게 산정되는 오류가 있었다.
- 또한, 복무규정 제20조2의 의거 사용하지 않은 당해연도의 연차휴가 일수를 그 해의 말일을 기준으로 다음연도에 이월·저축하여 사용할 수 있도록 운영하고 있으나, 2020년에 사용하지 않고 2021년으로 이월한 연차일수가 개인별로 많거나 적게 반영되었다.

〈2020년 이월되는 연차일수를 2021년에 다르게 반영한 경우1)〉

성명	직급	21년 연차일수	이월된 연차일수	20년 잔여일수	20년 이월할 일수	차이
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○
○○○	○○○	○○	○○	○○	○○	○○

다. 관련직원 의견 및 검토결과

- 복직자에 대한 연차휴가 산정 및 이월된 연차일수 산정 등에 대해 과오(실수)가 있었음을 확인하였으며,
- 내부 전산시스템인 연차일수 관리시스템의 문제로 인하여 연차일수 산정에 오류가 발생하게 되었다는 이유를 내세우지만, 관련 규정에 대한 업무적용이 투명하고 정확하게 이루어져야 하므로 해당 업무처리를 철저히 할 필요가 있다.

1) 2021년 11월 12일 현재 정규직 인력

라. 연구원(소관부서장)에서 조치할 사항

- 연구원(경영지원실장)은 복직 등의 사유로 연간 개근하지 아니한 직원에 대하여 관련 규정을 명확히 적용하여 연차휴가 일수와 다르게 부여하는 사례가 없도록 하고, 연차휴가 일수 산정을 위한 개선 대안을 마련하는 등 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)